

1500460-18.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico.

Considerando que o réu é primário, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 66 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500460-18.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500460-18.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2057342/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23311527 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 696/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2057342 - DEL.POL.SALTO, 696/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

JACKSON ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, menor de 21 anos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque no 1º de março de 2022, no período da tarde, na rua Campinas, nº 834, Jardim Cidade, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, trazia consigo e guardava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 2 (duas) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 1,06g (um grama e seis centigramas), e 5 (cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 22,78g (vinte e dois gramas e setenta e oito centigramas), todas acondicionadas em microtubos plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

A denúncia foi apresentada em 31 de março de 2022 (fls. 44/46), o réu foi notificado (fls. 79/80) e apresentou defesa prévia (fls. 60/65). A denúncia foi recebida em 8 de abril de 2022 (fls. 67/69) e o réu foi citado (fls. 104/105). Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado ao final (fls. 114/117).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da denúncia, entendendo ser possível a redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, com fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requereu o perdimento dos bens apreendidos em favor da União (fls. 125/132). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação por nulidade ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. Ainda em caráter subsidiário, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa do acusado, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, regime inicial diferente do fechado para cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 151/157).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/6), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 8/9), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 53-54), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, em sede policial, confessou o tráfico, negando que iria vender naquele dia, e o que portava era resto da venda do dia anterior (fls. 05/06). Em juízo, disse que as drogas que trazia consigo ele próprio havia comprado nos prédios do Jardim Marília, e iria levar a um amigo. Relatou que havia comprado R\$5,00 (cinco reais) em maconha, que já tinha fumado junto com outro amigo, lá nos prédios do Jardim Marília mesmo. Disse que levou R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais), comprou 7 porções de droga para o amigo e uma bucha de maconha para si próprio. Disse que trabalha no "Lava-rápido do Cardoso", ganhando 50 reais por dia e não possui outras passagens como maior (fls. 117).

Rodrigo de Almeida, guarda municipal, disse que estavam patrulhando junto com outras viaturas e, quando chegaram à rua Campinas, avistaram o réu em atitude suspeita e este, ao ver os guardas, tentou correr, mas foi interceptado por duas motos da GCM, e passou a caminhar. Disse que foi abordar o réu, enquanto seus colegas de farda foram abordar o outro rapaz, em sentido contrário. Contou ter encontrado 05 microtubos de cocaína e 2 porções de crack com o réu que, de pronto, admitiu estar no local vendendo drogas. O segundo rapaz, também abordado, tinha droga consigo e foi detido. O réu foi colaborativo e reconheceu, de pronto, estar traficando no local. Disse que já havia visto o réu em outras vezes, pelo mesmo local, mas nunca em situação suspeita, que motivasse abordagem. Por fim, disse que o local onde o réu foi pego é conhecido ponto de venda de drogas, há muito tempo (fls. 116).

José Carlos Garcia Rosa, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda (fls. 117).

Encerrada a instrução, malgrado as alegações da combativa Defesa, restou plenamente demonstrada a ocorrência do tráfico de entorpecentes pelo réu, exatamente da forma mencionada na denúncia.

O réu apresentou versões distintas em sede policial e em juízo e, ainda esta última se mostrou incongruente.

Jackson disse em juízo que levou R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais), comprou 7 porções de droga para o amigo e uma bucha de maconha para si próprio. No entanto, com ele foram encontrados, além das 07 porções de drogas, R\$102,00 (cento e dois

reais) que, somados ao valor normalmente cobrado pelas porções e ao que ele disse ter gasto em maconha para si mesmo, fazem com que a conta não feche.

Já os depoimentos dos mencionados agentes policiais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.

Cumprido ressaltar que uma das testemunhas disse que já havia visto o acusado pela região, mas nunca em atitude suspeita e que motivasse qualquer abordagem.

Ainda, não há como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida, já que o acusado, em época de pandemia, em

que as pessoas têm perdido seus empregos e que os serviços informais encontram-se escassos, trazia cento e dois reais em seu bolso e sua explicação para isso foi a de que o dinheiro se destinava à compra de mais droga. Foi firme em afirmar que usava bastante maconha, sem que tivesse feito qualquer prova nos autos de origem lícita do dinheiro que lhe proporcionasse comprar a droga, com a largueza suficiente, de forma a não ter que vender o entorpecente para poder abastecer-se. Nesse contexto, importante ressaltar que a alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJ TJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 0000181-50.2017.8.26.0569 - Relator LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA - j. 24.07.2020).

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016.)

Nesse tocante, cabe ressaltar que o acusado, malgrado tenha alterado a versão apresentada em sede policial, onde confirmou que realizava a venda no dia anterior à prisão, e que aquela droga era apenas a sobra, em juízo confirmou que transportava a droga comprada no Jardim Marília e iria entregá-la a um amigo. Dessa forma, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime mencionado na denúncia.

Por fim, é o caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 1º de março de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública. Encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou a infração que lhe foi atribuída na denúncia, sendo incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque no 1º de março de 2022, no período da tarde, na rua Campinas, nº 834, Jardim Cidade, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, trazia consigo e guardava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 2 (duas) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 1,06g (um grama e seis centigramas), e 5 (cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 22,78g (vinte e dois gramas e setenta e oito centigramas), todas acondicionadas em microtubos plásticos, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, mormente aos bons antecedentes do acusado e sua primariedade, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para

o delito de tráfico (artigo 33, da Lei n. 11.343/2006).

Como mencionado anteriormente, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foram cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus. No entanto, a agravante deve ser compensada pela atenuante da menoridade relativa, já que Jackson, nascido em 24.06.2002, era menor de vinte e um anos de idade à época do crime. Mantém-se, portanto, nesta fase, a pena inicialmente ficada, de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico.

Considerando que o réu é primário, não havendo quaisquer dos impedimentos mencionados no fim do § 4º do artigo 33, da lei em tela, reduzo sua pena pelo tráfico em fração máxima, qual seja, dois terços, resultando, assim, na pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 66 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu JACKSON ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, RG 62.051.036, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, a primariedade do réu e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo).

Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e o fato de que o réu esteve preso, desde o início do feito, em regime mais gravoso ao que lhe foi imposto nesta sentença, concedo-lhe o direito de aguardar o julgamento definitivo do feito em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura incontinenti.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição

de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA